

ANEXO 1

Aclaraciones sobre el “Informe de la Dirección de Obras Públicas al CPUTA” Ref NC 39 01 005 001

ES FALSO QUE LA DIRECCION DETECTO DIFERENCIAS ENTRE EL PLANO CONFORME A OBRA PARCIAL Y LA OBRA.

LA TOTALIDAD DE LAS MODIFICACIONES SE DETALLARON EN EL PLANO CONFORME PARCIAL PRESENTADO A LA DIRECCION.

LAS DIFERENCIAS ESTAN ENTRE EL PROYECTO APROBADO EN 2016 Y EL CONFORME PARCIAL DEL 2.021. LA TOTALIDAD DE LAS MODIFICACIONES FUERON DENUNCIADAS Y SE ENCUADRAN EN LA OM 4021.

A CONTINUACION ACLARAMOS LOS PUNTOS EN “CONFLICTO”

- 1) Están mal los m² en el Plano Aprobado el 2/Octubre/2013. Son **6.646,04 m²**
- 2) En **21/Junio/2016**, consideramos presentar Previa (por más que sea optativa) por la importancia de las modificaciones a introducir: Se decidió, por una cuestión de **jerarquía** del Proyecto, pasar las cocheras ubicadas en **1º y 2º** piso al subsuelo y construir allí Oficinas/Estudios. La obra se amplió de **6.646,04 m²** a **8.144,86 m²**. Se aprobó y se abonó la diferencia de **1.498,82 m²** a la Municipalidad, Colegio y Caja.
Esto demuestra cabalmente que, en vez de asumir las prerrogativas del **Art. 8.5.** que determina que exonera que la Previa es Optativa, decidimos presentarla por la importancia de los cambios.
La Dirección nos impuso irregularmente respetar tamaño mínimo ajustado al Código **2.016**, no al del **2.013**, como hubiera correspondido, respetando el **Art. 8.12.2.** es decir nos cambiaron el marco jurídico “de prepo”, sino no nos aprobaban.
La carátula incluyó:
 - **63 Cocheras** (24 en ambos SS y 15 en PB)
 - **5 Locales** (todos sobre Av. San Martín)
 - **31 Oficinas**
 - **42 Departamentos.**
- 3) En la presentación Conforme a Obra Parcial, **COLEGIADA**, exigida (sin que sea requisito) por la Dirección (que ellos indican visación previa, siendo **OPTATIVA**, según **Art. 8.5.**) presentada el día **10/Febrero/2021**, se **INCLUYERON** todas las modificaciones que fueron de **DE CUMPLIMIENTO NECESARIO, PORQUE LA DIRECCION NO ADVIRTIO LA EXISTENCIA DE UN ENORME DUCTO PLUVIAL QUE ATRAVIESA LA AV. URUGUAY E IMPEDIA EL ACCESO POR LA RAMPA**). Se aumentaron solo **40 m²**, pasando de **8.184,86** a **8.184,86** (0,5 % dentro de código) y las modificaciones fueron reposicionar y sustituir la rampa por un montacoches, eliminar un núcleo y redistribuir los locales, todas modificaciones menores en el “zócalo”. En carátula consta:
 - **63 Cocheras** (26 y 27 en SS y 10 en PB)
 - **5 Locales** (4 sobre Av. San Martín y 1 sobre Bruselas- **todos más de 50m²**)

- **31 Oficinas.** (En 1ro y 2 do piso 2 unidades aumentaron **20m² c/u aprox.** siendo éstos son los m² extras entre lo presentado en 2016 vs 2021.
- **42 departamentos.** (en el depto. E modificamos posición de cocina, y agregamos un estudio, todo con los m² reglamentarios).

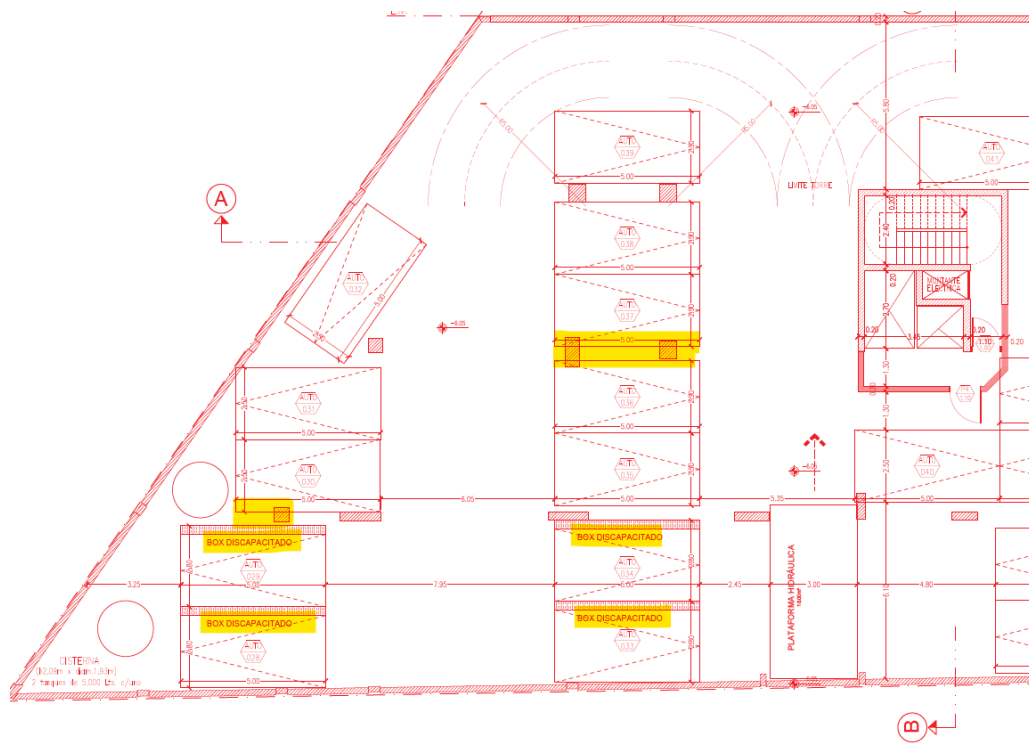
OBSERVACIONES

- 4) Mostramos la imagen de un fragmento del **2do** y **1er** subsuelo: están demarcadas las cocheras de discapacitados que se acotaron a **2,80** pero claramente se observa que poseen **3,50 m²**, fuera de la columna.

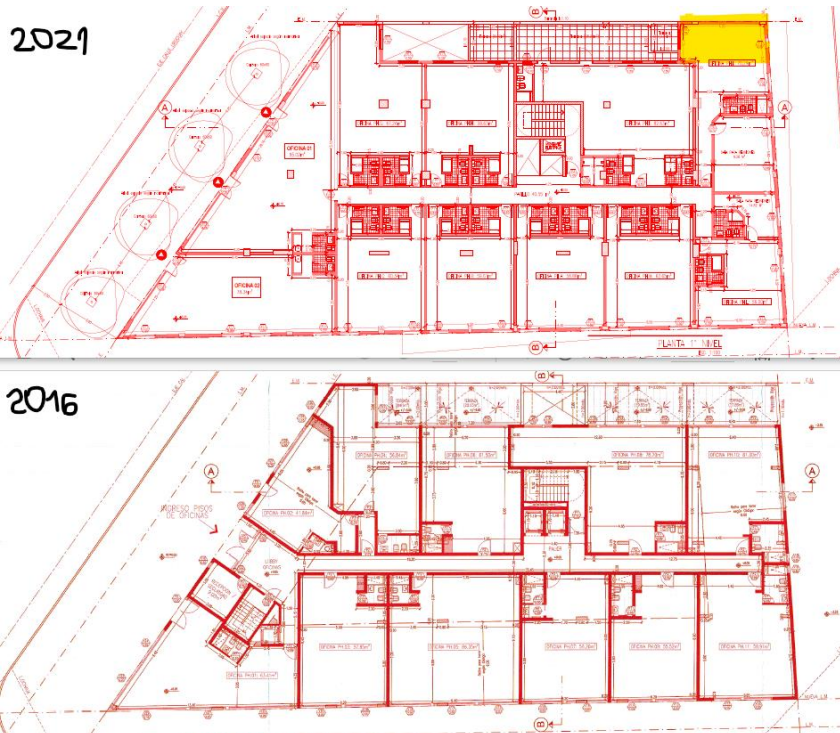
Si se aplica el marco jurídico del 2.013 no se requerían cocheras para discapacitados.

EXISTEN 63 COCHERAS DEL TAMAÑO REQUERIDO POR LA OM 4021 Y SE NECESITAN 42, HAY UN 50 % DE MAS POR LO QUE EXISTE ESPACIO DISPONIBLE.

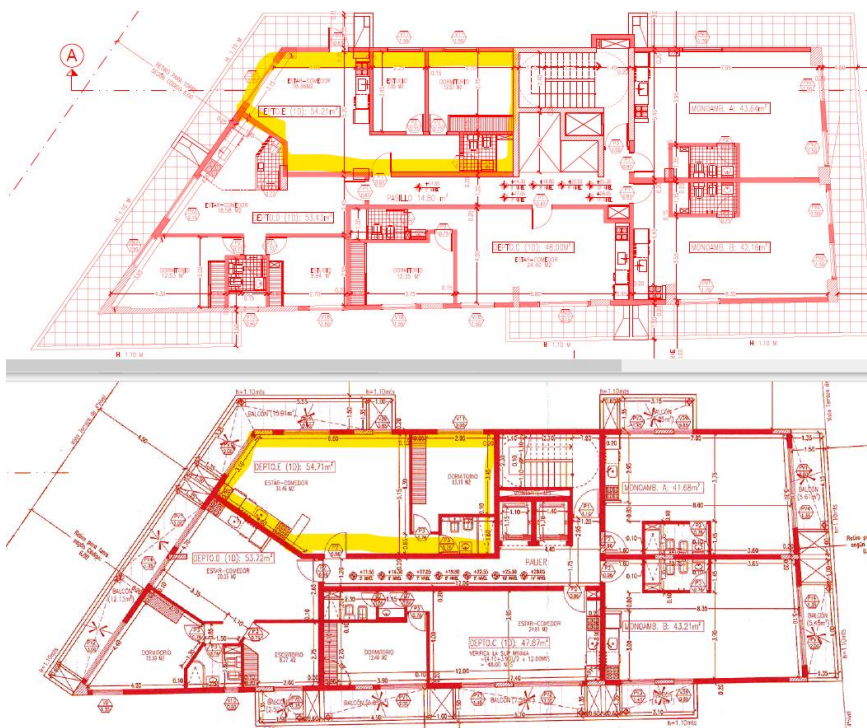
NO SE VAN A HACER PH DE COCHERAS, SERA UN ESPACIO COMUN, PORQUE ENTRARÍAN, SELECCIONANDO POR TAMAÑO, 90 COCHERAS.



- 5) Es correcta la observación, entre planos **2016** al **2021** en **PB** se pasó de **15** a **10** cocheras de **24+24** a **26+27** en **1°** y **2°** subsuelo, manteniendo la cantidad. También se agrandaron los Locales sobre San Martín, pasando de **5** a **4** y se agregó **1** sobre Bruselas. Todas modificaciones que se ajustan estrictamente a la **OM 4021**.
- 6) Mostramos la imagen donde se marca la diferencia de los **20m²** en el **1°** y **2°** piso porque se modificó la distribución de las oficinas y se hicieron más regulares, sobre todo por cuestión de planteo estructural.

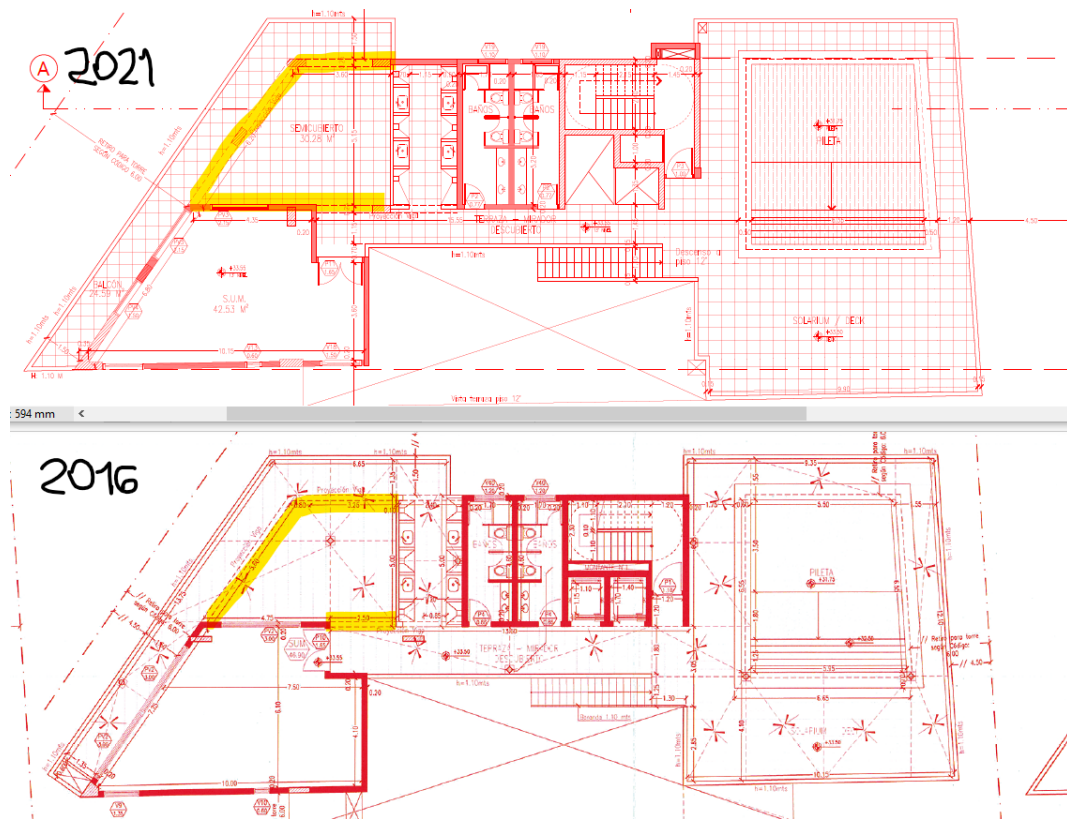


- 7) Del Piso 4º al 11º se agregó un “estudio” en el Ph “E”, conforme a código, donde se respeta iluminación y ventilación.



- 8) Imagen que muestra las Plantas de las terrazas comparado el año 2016 vs 2021. Lo único que cambiamos es que aclaramos que era SEMICUBIERTO y podrá notarse que no se

incorporaron más metros ni edificación, simplemente homogeneidad en el piso y un eventual pergolado estético intrascendente. Hacer cuestiones por esto es inapropiado.



- 9) Entendemos que la Dirección de Obras Privadas estaría trabajando con un plano “viejo” porque detallan que en el plano presentado 19/Enero/2021, se observan diferencias de medidas del lote.

El plano que corresponde es el **COLEGIADO**, ingresado el 10/Febrero/2021.

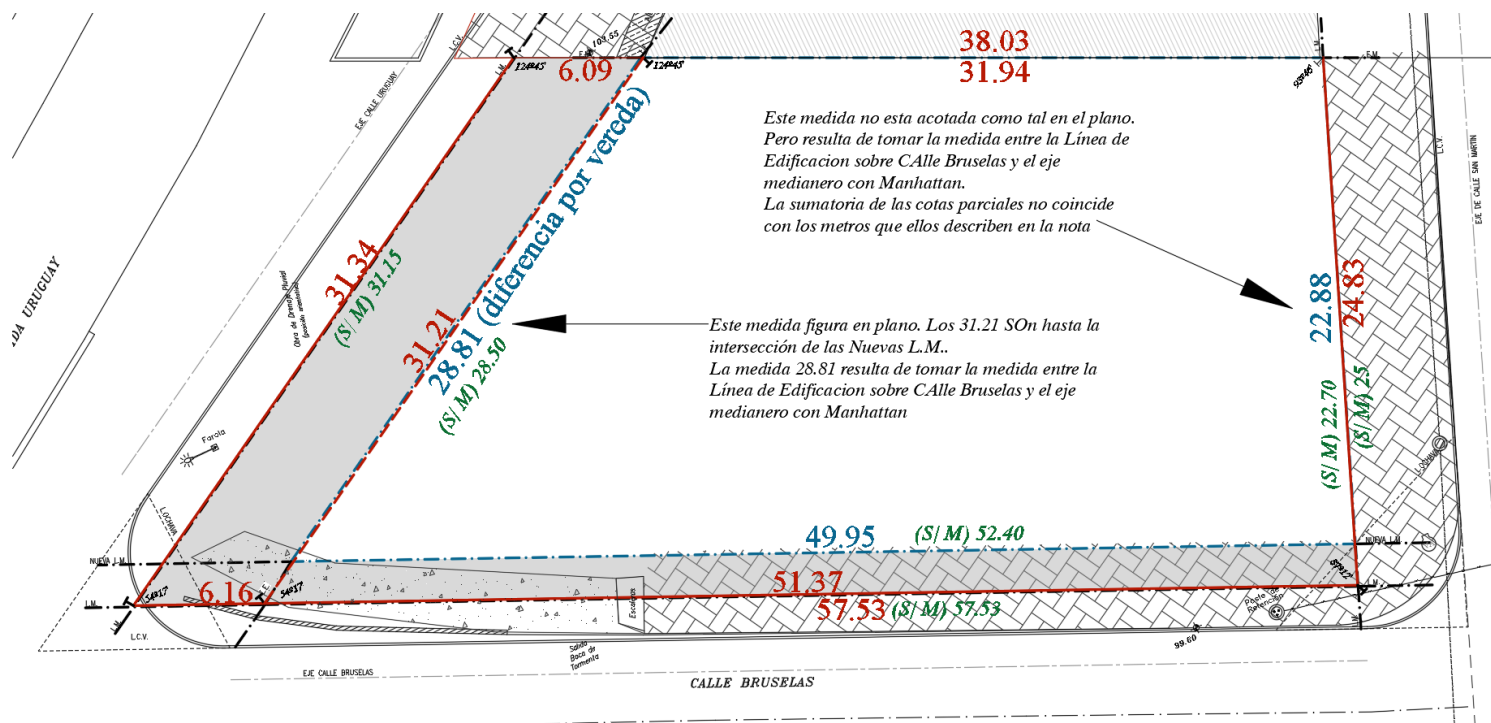
De todas maneras, paso a explicarla las diferencias con una imagen.

En rojo están las medidas del Ing. Agrimensor Adrián Surbrigen, del plano **COLEGIADO**, donde indica las líneas Municipales **existentes** y las **nuevas** sobre Av. Uruguay y sobre Calle Bruselas, con los nuevos retiros exigidos por la Municipalidad.

En un hatch sólido gris, mostramos que se tratan de retiros, no que se “achicó el lote”, lo que se achica es el espacio edificable. Es básico. **SIMPLEMENTE ESTAMOS RESPETANDO LOS RETIROS. EL LOTE SIEMPRE FUE EL MISMO.**

En Azul están las medidas de nuestro proyecto presentado.

En verde las medidas del Informe de ellos.



- 10) Existe mucha confusión en la Dirección, tanto en la interpretación y en el dictamen. NUNCA FUERON A MEDIR, SON SUPOSICIONES O MALINTERPRETACIONES.
- 11) Existe un patio **mal acotados en el plano**, es un error en el dibujo. El Ing. Agrimensor Adrian Surbrigen corroboró mediante **PLANO COLEGIADO** que existen los 3.00 m reglamentarios. Más allá de la nimiedad del error y la pequeña diferencia, dentro de la tolerancia, sin ningún beneficio económico, de rendimiento, intrascendente en la magnitud de la obra, **PROPONEMOS QUE SE VAYAN A MEDIR LOS PATIOS IN SITU PARA DESCARTAR PRESUNCIONES.**
- 12) La nota hace referencia a que: **a)** Se eliminaron cocheras en PB: ya fue explicado anteriormente y **b)** que los locales **no** cumplen con lo m² de superficies actuales es FALSO. Entendemos que es porque están tomando de referencia el plano del **19/Enero/2021** y no el del **10/Febrero/21**, el **COLEGIADO**.

En primer lugar, la mayoría de los Locales y Oficinas/Estudios todavía **NO ESTAN CONSTRUIDAS**, así que se trata eventualmente de una confusión de Planos de Proyecto, no de lo ejecutado en obra.

Cuando presentamos los Planos Conforme Parcial el **19/Enero/21** quedaron habían **5** Locales más cuya superficie interna, sin contemplar muros, estaban por encima de los 40 m² (Código y Marco Jurídico al 2.013) y por debajo de los 50 m² (Código actual). Como **la Dirección no respeta el Marco Jurídico establecido por el Art. 8.12.2.**, haciendo abuso de autoridad, incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos, nos coaccionó cometiendo un delito, a que los presentemos de más de 50 m², cosa que hicimos **EN DISCONFORMIDAD, BAJO PROTESTO**, en el Plano Conforme Parcial del **10/Febrero/20**, donde todos los locales tienen **más de 50 m²**. Se procedió también a

presentar Recurso Jerárquico al Intendente, y vencido el plazo, iniciaremos las Acciones Declarativas de Certeza que corresponden, y sus posteriores denuncias penales y demandas, para resolver por vía legal el reclamo, ya que la Dirección se niega respetar el Derecho Adquirido de trabajar con el Marco Jurídico establecido en el año 2.013: **TAMAÑO MÍNIMO DE LOCALES 40 M2 Y SIN REQUERIMIENTO DE COCHERA.**

Adjuntamos una imagen con todas las presentaciones que hicimos, para esclarecer la situación.

La Dirección o no posee suficiente competencia o está tratando de confundir a los integrantes del CPUA, pero lo único que se debe comparar los Planos Aprobados el 21/Junio/2.016 con los de Conforme Parcial del 10/Febrero/21.

Toda otra comparación carece de sentido y de seriedad.

Historial de presentaciones Municipales - MIRALEJOS 16					
CANTIDAD	2016 FORESSI(*)	2020 DIGITALICADO (**)	2020 (dic.1) INFORME (***)	2021 (ENERO)****	2021 (feb) *****
COCHERAS	63 (72)	63 (72)	80	46	64
LOCALES	5	5	5	5	5
OFICINAS	31	31	36	36	31
DEPTOS	42	42	42	42	42
PH	78	78	83	83	78
75% PH	58,5	58,5	62,25	62,25	58,5
	5(+)	14(+)	18(+)	16(-)	5 (+)
(*)Se presento la Definitiva Municipal de Eduardo en Marzo de 2016 con (72 cocheras). Después de varias idas y vueltas con O.P. En JUNIO de 2016 se termino la definitiva con 63 cocheras aprobadas.					
(**) Cuando digitalizamos los planos que se enviaron VIA MAIL: un juego el original de Eduardo con (63 autos). La otra copia con la firma de Nicolás, tuvimos el error de tomar la DEFINITIVA ORIGINAL de los (72 autos)					
(***) Se armo un WORD comparando la planta de Eduardo con los 63 autos los cambios que tenemos en la Carpeta Comercial con los 80 autos posibles de estacionar.					
(****) PlanosMunicipales presentados y rechazados por lo que explica la NOTA dirgida a CONEA S.A. Piden planos de Adrián + ajustarse a PH del original.					
(*****) aún sin presentar					